

CAPITULO I

DERECHO DEL TRABAJO

I-CONCEPTO

Concepto de derecho del trabajo: el derecho del trabajo es la rama del derecho privado que se ocupa de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, con el fin de reglar sus derechos y deberes.

II-CONTENIDO

El contenido básico del derecho del trabajo, lo podemos dividir en dos grandes ámbitos, a saber: el derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo.

Concepto del derecho individual: es la parte del derecho del trabajo que se ocupa de las relaciones entre cada trabajador y su empleador en el marco del contrato individual.

Concepto de derecho colectivo: es el que se ocupa de las relaciones entre los sujetos colectivos que representan a los trabajadores (gremios o sindicatos) y la representación colectiva del empleador (un empleador, un grupo de empleadores o una entidad representativa de los empleadores).

III- CARACTERES

a) *el componente central es el trabajo personal e infungible, libre y por cuenta ajena*: la médula del derecho del trabajo es el trabajo humano, que resulta insustituible, realizado por cada trabajador, en un marco de libertad y por cuenta y orden del empleador.

b) *la relación laboral subordinada o en relación de dependencia*: el vínculo que existe entre un trabajador y su empleador es de subordinación que a la vez reconoce un plano económico (por la superioridad del empleador), un plano técnico (por ser el empleador el dueño de la tecnología y los conocimientos para producir bienes y servicios), un plano organizativo (por el principio de autoridad que orienta las facultades de organizar y dirigir del empleador) y un marco jurídico (originado en el mandato legal que confirma el principio de autoridad del empleador, y por ende, el de subordinación del trabajador).

c) *la autorregulación de los convenios colectivos*: una de las características del derecho del trabajo es la posibilidad de que las partes- trabajadores y empleadores se den sus propias normas a través de las negociación colectiva, obteniéndose así un convenio colectivo de trabajo. Esta ventaja no la tienen otros derechos, los que deben necesariamente recurrir al Congreso para con ello obtener una ley que los rija o regule.

d) *el marco protectorio al trabajador*: partiendo de la premisa de que la relación jurídica existente entre el empleador y el trabajador no guarda equilibrio, y por ende, una de ellas esta en inferioridad de condiciones respecto de la otra, es que la legislación busca lograr el equilibrio a través de la protección especial que le brinda a la parte mas débil.

e) *es un derecho Transaccional*: según algunos autores es un derecho Transaccional, pues tiene como objetivo resolver el conflicto socio-laboral que caracteriza un vínculo dinámico y cambiante, en donde los distintos factores en pugna se complementan con los cambios tecnológicos, el nuevo modelo de relaciones laborales que imponen las nuevas organizaciones, etcétera (Mario L. Deveali, Lineamientos de Derecho del Trabajo).

f) *el derecho de huelga*: otro elemento caracterizante del derecho del trabajo es la existencia del derecho de huelga, que consagra la potestad de los sindicatos con personería de promover medidas de fuerza, derecho de raigambre constitucional que legitima un daño, ya que la huelga implica por definición el derecho colectivo de los trabajadores de abstenerse de cumplir con su prestación con los daños que ello implica en la organización y en la producción.

IV- FUENTES

Concepto de fuentes del derecho: se denominan fuentes a lo que da origen a las normas jurídicas como aquellas que producen normas y/o reglas jurídicamente relevantes.

El artículo 1º de la LCT enuncia las siguientes fuentes: la LCT, las leyes y estatutos profesionales, los convenios colectivos y los laudos con la fuerza de tales, la voluntad de las partes y por último, los usos y costumbres.

Resulta obvio que esta enumeración es insuficiente y meramente enunciativa, ya que se omitieron fuentes muy importantes, entre las que podemos destacar: Constitución Nacional, los tratados internacionales, las constituciones provinciales, los principios generales del derecho, la doctrina y la jurisprudencia. Ordenando ambas resulta el siguiente cuadro:

V- PRINCIPIOS

Concepto de principios generales del derecho del trabajo: se denominan así a las reglas o pautas inmutables que rigen a la materia y que tienen por fin salvaguardar la dignidad del trabajador y protegerlo de los eventuales abusos del empleador, además de preservar la unidad sistemática y orientar al interprete como al legislador dentro de la rama específica.

El principio protectorio

Concepto de principio protectorio: es aquel que tiene por fin amparar al trabajador en virtud del desequilibrio (hiposuficiencia) que existe frente a la superioridad del empleador. El principio precitado se desarrolla a través de tres formulas: a. el principio *in dubio pro operari*; b. la regla de la norma mas favorable; y c. la regla de la condición mas beneficiosa.

Concepto del principio *in dubio pro operari*: se denomina así al principio por el cual la duda razonable sobre la interpretación de una norma (legal o convencional) que se genere respecto de los derechos reclamados por un trabajador, debe ser interpretada por el juez (o el interprete) a favor del mismo y no a favor del empleador. Si existieren dos o mas interpretaciones de la misma disposición a favor del trabajador, también se estará por la mas favorable de ellas, en la que resulte razonable.

Concepto del principio de la norma má favorable: se denomina así al principio por el cual, cuando dos o mas normas tratan el mismo instituto, se deberá estar por la que resulte mas favorable al trabajador considerándose la norma o el conjunto de normas que rijan cada una de las instituciones del derecho del trabajo.

Concepto del principio de la condición mas beneficiosa: esta regla establece que toda modificación que se produzca no puede ir en detrimento de los mínimos inderogables contenidos en la ley, los estatutos especiales o los convenios colectivos.

Concepto de irrenunciabilidad: es el principio por el cual existen una serie de derechos asegurados y garantizados por ley, los estatutos especiales y los convenios colectivos que se encuentran fuera del marco de negociación y libertad de contratación de las partes, y cualquier pacto en contrario será nulo y sin ningún valor.

Concepto del principio de continuidad del contrato de trabajo: según este principio, cuando existieren dudas sobre la interrupción o extinción del contrato por su continuidad se estará siempre a favor de esta ultima.

Concepto de principio de la primacía de la realidad: se denomina así al principio que afirma que siempre se debe reconocer a través de los hechos concretos y sus características la verdadera sustancia de una relación, con prescindencia de los mantos, ropaje, designación o apariencia que las partes le hayan dado a la misma.

Concepto del principio de la buena fe : es el principio por el cual es dable esperar de cada una de las partes que actúen como un buen trabajador y un buen empleador tanto al momento de la celebración del contrato, como en la ejecución y en la extinción del mismo.

Concepto de justicia social: es el principio según el cual se debe dar a cada uno lo suyo en función de procurar con ello el bien común y el bienestar general.

Concepto de equidad: llamamos así al principio según el cual el juez se puede apartar de la letra de la ley en procura de resolver un caso, cuando tal apartamiento permita lograr con ello una solución mas justa, y se evite así un resultado improcedente conforme a los valores y principios en juego.

Concepto del principio de prohibición de hacer discriminaciones: según este principio, al empleador le esta vedada la posibilidad de realizar discriminaciones arbitrarias fundadas en razón de sexo, estado civil, raza, religión, ideas políticas y otras causales (aspecto físico, enfermedades, discapacidad, etc.).